

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
שלי טל מירון
סימון דוידסון
רון כץ
יוראי לחב הרצנו
מטי צרפתי הרכבי

פ/25/3543

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ידועים בציבור), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 1, בהגדרה "בן זוג", בסופה יבוא "לרבות ידוע בציבור".

דבר הסבר

בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן – הפקודה), ההגדרה של "בן זוג" היא אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו. עם זאת, יש זוגות רבים שאינם נשואים, החיים יחד ומנהלים משק בית משותף, והם ידועים בציבור.

מאחר שבפקודה ההגדרה של בני זוג כוללת זוגות נשואים בלבד, בני זוג רבים, שהם ידועים בציבור, אינם זכאים לאותן הטבות שזכאים להן זוגות נשואים. כך לדוגמה, לידועים בציבור יש כיום זכויות רבות המוענקות לזוגות נשואים, אך הם אינם זכאים לקבל נקודת זיכוי ממס הכנסה כמו שזוגות נשואים מקבלים.

מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר את מעמדם של זוגות ידועים בציבור כבני זוג גם במסגרת פקודת מס הכנסה וכך להשוות את זכויותיהם לזכויות בני זוג נשואים. לפיכך, מוצע להוסיף להגדרה של "בני זוג" בפקודה, גם ידועים בציבור. באופן זה, יתאפשר שוויון זכויות לעניין מס הכנסה, ובין השאר תעוגן הזכאות לנקודת זיכוי בעבור ידועים בציבור, כמו שמקבלים בני זוג נשואים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.